Sacrosancti apostolatus officium — Suppressio beneficii et applicatio sacrario ecclesiae Recanatensis

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei. · 1835-08-14 · Latin

Dilecto filio vicario venerabilis fratris Nostri episcopi Recanatensis in spiritualibus generali —

GREGORIUS EPISCOPUS servus servorum Dei.

Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem.

Sacrosancti apostolatus officium humilitati Nostrae per abundantiam divinae bonitatis, nullo licet meritorum Nostrorum suffragio con- creditum, salubriter exequi, adiuvante Domino jugiter satagentes, ad ea per quae meliori, sin- gularum ecclesiarum praesertim cathedralium decori consulitur libenter intendimus muneris- que Nostri pastoralis partes propenso desuper studio interponimus, sicut Nos rerum, locorum et temporum circumstantiis mature pensatis, magis expedire in Domino arbitramur.

Sane pro parte dilectorum filiorum dignita- riorum et canonicorum miaioris ecclesiae Reca-

natensis Nobis nuper exhibita petitio contine- bat, quod in parochiali ecclesia sanctae Mariae castri Novi nuncupatae Recanatensis erectum reperitur perpetuum simplex et personalem re- sidentiam non requifens beneficium ecclesiasti- cum ad altare, vel sub invocatione sanctorum Jacobi et Sebastiani, quod olim de iurepatro- natus laicorum ex fundatione vel dotatione existit, nunc vero ad illum dum pro tempore vacat, nominatio seu praesentatio personae ido- neae ad pro tempore existentes dignitarios et canonicos dictae maioris ecclesiae vigore cuius- dam dotationis de anno Domini millesimo octingentesimo trigesimo primo, in eorum fa- vorem ab ultimo unico praefati beneficii pa- trono factae spectat et pertinet, quodque per obitum quondam Joannis Pennesi illius dum viveret ultimi possessoris extra Romanam cu- riam de mense aprilis proximo praeterito de- functi, vacaverit, et vacet ad praesens. Cum autem sicut eadem petitio subiungebat ad ali- quod afferendum augmentum redditibus sacrarii enunciatae maioris ecclesiae summopere condu- ceret, si praevia beneficii praefati suppressione, illius omnzs proventus eidem sacrario, ad hoc ut singulas pro meliori Dei cultu, dictaeque maioris ecclesiae decore necessarias expensas fa- cilius perferre valeat, in perpetuum applica- rentur. Quare iidem Nobis humiliter supplicari fecerunt, quatenus praefati sacrarii utilitatibus in praemissis opportune consulere de benigni- tate apostolica dignaremur.

Nos igitur qui dudum inter alia voluimus, quod petentes beneficia ecclesiastica aliis appli- cari, tenerentur exprimere verum annuum va- lorem secundum communem aestimationem be- neficii, cui aliud applicari peteretur, alioquin applicatio non valeret et in huiusmodi appli- cationibus commissio semper fieret ad partes, vocatis quorum interest, eisdem. dignitariis et canonicis, specialem gratiam facere volentes, ipsosque a quibusvis excommunicationis, sus- pensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sen- tentiis, censuris et poenis quavis occasione vel "causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum con- sequendum, harum serie absolventes et abso- lutos fore censentes, ac aliarum applicationum dicto sacrario hactenus forsan factarum, si quae sint tenores etiam veriores, ac datas eisdem

- praesentibus pro expressis habentes, discretioni'

tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis qui fuerint ad id vocandi, beneficium praefatum cuius et illi forsan annexorum fru- ctus, redditus et proventus decem. ducatorum auri de camera et iuliorum quinque monetae Romanae secundum communem aestimationem valorem annuum, ut etiam asseris, non exce- dunt, sive ut praefertur, sive alio quovis modo, aut ex alterius cuiuscumque* persona, seu per liberam dicti Ioannis, vel cuiusvis alterius re-

signationem de illo in dicta curia, vel extra etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut assequutionem alterius beneficii ec- clesiastici, quavis auctoritate collati, vacet, et- iamsi tanto tempore vacaverit, quod eius col- latio iaxta Lateranensis statuta concilii ad Se- dem Apostolicam legitime devoluta dictumque beneficium dispositioni apostolicae specialiter vel alias generalitzr reservatum existat, et super eo inter aliquos lis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa illiusque titulum collativum, nomen, denomi- nationem, naturam et essentiam beneficii col- lativi, ita quod illud ex nunc, deinceps, per- petuis futuris temporibus collativum esse de- sinat, ac de cetero uti tale in titulum collati- vum quavis auctoritate conferri vel impetrari, aut alias de illo quovis* modo disponi conti- gerit, collationes, impetrationes et quaevis aliae dispositiones de illo pro tempore quomodolibet factae, nullae et invalidae, nulliusque roboris vel momenti existant, nullique suffragentur, nec non cuiquam ius vel coloratum titulum possidendi tribuant, auctoritate Nostra, sine alicuius prae- iudicio perpetuo supprimas et extinguas, illis- que sic suppressis et extinctis omnia et sin- gula*dicti beneficii bona, res et proprietates illiusque fructus, redditus et proventus eidem sacrario apostolica auctoritate, sine alicuius prae- iudicio etiam perpetuo applices et appropries.

Non obstantibus Lateranensis concilii novis- sime

ceélebrati uniones et applicationes perpe- tuas, nisi in casibus a iure permissis fieri pro- hibentis aliisque etiam in synodalibus, provin- cialibus, generalibus universalibusque conciliis editis vel edendis specialibus, vel generalibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, dictaeque maioris ecclesiae etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus pri- vilegiis quoque indultis et literis apostolicis qui- busvis superioribus et personis in genere vel in specie, aut alias in contrarium praemissorum quomodolibet forsan concessis, approbatis, con- firmatis et innovatis; quibus omnibus et sin- gulis etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia etiam exquisita forma ad hoc ser- vanda for2t, illorumque omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata ex- primerentur et insererentur eisdem praesentibus, pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemisso- rum omnium et singulorum validitatis effectum, hac vice dumtaxat latissime et plenissime, ac specialiter et expresse, nec non opportune et valide harum quoque serie derogamus, ceteris- que contrariis quibuscumque.

Nos enim suppressionem, extinctionem et applicationem praefatas si illas per te earumdem praesentium vigore fieri contigerit, ut praefertur, nec non ipsas praesentes semper et perpetuo validas et efficaces esse et fore, nec ullo un- quam tempore ex quocumque capite vel prae- textu, aut quacumque causa quantumvis iu- ridica et legitima, pia, privilegiata ac speciali nota digna, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, aut quo- piam alio defectu notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius vel controversiam vocari, aut ad viam et terminos iuris reduci, seu adversus illas quodcumque iuris, vel facti, aut gratiae seu iustitiae remedio impetrari, seu etiam Motu- Proprio, et ex certa scientia concesso et impe- trato quempiam uti, seu se iuvari posse, neque illas sub quibusvis similium vel. dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limi- tationibus aut aliis contrariis dispositionibus per quascumque literas aut constitutiones apo- stolicas aut cancellariae apostolicae regulas edi- tas vel edendas comprehendi, sed semper ab illis excipi et quoties eas revocari, suspendi, limitari seu illis derogari contigerit, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori data, quando- cumque eligenda, concessas esse et fore, suos- que plenarios et integros effectus sortiri et ob- tinere, et sic ab omnibus observari, sicque -et non alias per quoscumque ‘iudices ordinarios vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum palatif*apostolici auditores ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vice-legatos et Apostolicae Sedis Nun- cios, iudicari et definiri debere, et quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, ir- ritum et inane decernimus.

Datum Romae apud sanctam Mariam Ma- iorem anno incarnationis dominicae millesimo Octingentesimo trigesimo quinto, decimonono kalendas septembris, pontificatus Nostri anno quinto. .

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.